

국립축산과학원 성희롱·성폭력 등 예방지침 일부개정안

I. 개정이유

국립축산과학원 조직 내 성희롱·성폭력 예방 및 근절을 위해 피해자 보호 조치, 상급기관의 관리·감독 등과 관련한 일부 보완 필요사항을 정비하기 위함

II. 주요내용

1. 예방지침 적용 범위 확대

- 소속 구성원뿐만 아니라 기관 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자까지 동 지침의 적용범위에 포함함으로써 기관이 해결해야 할 성희롱·성폭력등의 범위를 확장

2. 상급자·구성원의 책무 및 상급기관의 관리·감독 등 신설

- 사건발생기관에서 사건 처리 시 객관성·공정성이 저해될 우려가 있는 경우 상급기관(본청 운영지원과)로 이관할 수 있으며, 성희롱·성폭력등 사건과 관련한 상급자 및 구성원으로서의 책무 규정

3. 사건처리기간 중 피해자 보호조치 규정 명확화

- 제9조에 따른 피해자 보호를 위한 조치(행위자와의 업무·공간 분리, 피해자 휴가 부여 등)의 적용 기간을 구체화하여, 사건처리기간(상담·조사·심의단계 포함) 중 피해자 보호를 위한 선제적·임시적 조치임을 명시

4. 사건 발생 시 법정 통보·신고 의무사항 명시

- 「양성평등기본법」 등 법령에 따른 주요 통보·신고 의무사항을 지침에 반영

5. 여성폭력 2차 피해 방지 지침 표준안 수정사항 등 반영

III. 참고사항

1. 관계법령 : 생략
2. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
3. 기타 : 신·구조문 대비표 별첨

국립축산과학원 훈령 제331호

국립축산과학원 성희롱·성폭력 등 예방지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

2025년 7월 30일

국립축산과학원장

국립축산과학원 성희롱·성폭력 등 예방지침 일부개정안

제1조 중 "성희롱·성폭력, 여성폭력, 2차 피해 및 스토킹을"을 "성희롱·성폭력·스토킹·여성폭력 및 2차 피해(이하 "성희롱등 및 2차 피해")를"로 한다.

제2조 제목 외의 부분을 같은 조 제1항으로 하며, "직원"을 "구성원"으로 하고, "으로 한다"를 "에게 적용되며, 국립축산과학원과 그 소속기관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱등 및 2차 피해를 포함한다."로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.

제3조 제3호와 제4호는 다음과 같이 하며, 같은 조 제6호와 제7호는 삭제한다.

3. "2차 피해"란 「여성폭력방지법」 제3조제3호 각 목에 규정된 피해를 입는 것을 말한다.

4. "여성폭력"이란 「여성폭력방지기본법」 제3조제1호의 규정에 해당하는 행위를 말한다.

제4조 중 "성희롱·성폭력, 여성폭력, 2차피해 및 스토킹(이하 "성희롱·성폭력등"이라 한다)"은 "성희롱등 및 2차 피해"로 하며, 같은 조 제1항 제1호부터 제3호 및 제5호부터 제6호의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하

며, 같은 조 제1항 제3호 "성희롱등 및 2차 피해" 다음에 "근절 의지 및"을 추가하고, 같은 조 제1항 제4호 "피해자 보호" 앞단을 삭제하며, 제5호에 "직원"을 "구성원"으로 한다. 같은 조 제2항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 한다.

제5조부터 제15조까지를 제8조부터 제19조까지로 하며, 제5조, 제6조, 제7조, 제11조를 다음과 같이 신설한다.

제5조(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 "상급자"라 한다)는 성희롱등 및 2차 피해 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력등 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

② 상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해자 보호를 위하여 노력하여야 한다.

③ 상급자는 기관의 고충처리절차 및 피해자 보호를 위한 예방교육 등 다음 각 호의 조치에 적극 협조한다.

1. 고충처리과정에서의 피해자 보호 조치
2. 구성원들의 피해자에게 2차 피해를 주는 행위 예방을 위한 조치
3. 피해자의 고충 경청 및 해소 조치

④ 상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 피해자에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야 한다.

제6조(구성원의 책무) 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹·여성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 종용 내지 강요하는 행위
3. 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및

평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)

4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위
5. 정당한 이유없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
6. 정당한 이유없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위
7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위
8. 그 밖에 이에 준하는 행위

제7조(상급기관의 관리·감독) ① 성희롱등 및 2차 피해 사건은 사건발생기관에서 처리함이 원칙이나, 행위자(피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자 포함)가 소속기관장이거나 고충상담창구 부서장인 경우 등 사건발생기관에서 진행할 경우 객관성·공정성이 저해될 우려가 있는 경우에는 본청 운영지원과로 성희롱등 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 본청 운영지원과의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 피해자가 상급기관에서의 처리를 요구함에도 불구하고 피해자 소속기관에서 사건을 처리하게 될 경우에는 객관성·공정성 확보를 위한 적절한 조치(사건발생기관과 상급기관간 공동조사, 외부전문가 참여 등)를 취해야 한다.

③ 제1항과 제2항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 사건발생기관에서는 피해자 보호조치를 취해야 한다.

제11조(통보 및 신고의무) ① 기관에서 성희롱, 성폭력 및 2차 피해 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 여성가족부장관에게 통보한다.

② 기관 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다.

제8조제1항의 "직원의 성희롱·성폭력등 관련 고충"을 "구성원의 성희롱등 및 2차 피해 관련 고충"으로 하고, "본청 및 소속기관 운영지원과" 다음에 "또는

이와 비슷한 기능을 하는 부서"를 추가하며, "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하며, 같은 항 후단을 삭제하고 제8조의2를 다음과 같이 신설한다.

제8조의2(사이버신고센터) ① 기관장은 성희롱등 및 2차 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영하여야 한다.

② 사이버신고센터의 원활한 운영을 위하여 기관별 고충상담원 변경 시 지체 없이 본청 고충상담원에 통보하여야 하며, 본청 고충상담원은 사이버신고센터에 변경사항을 지체없이 반영한다.

제8조제2항의 "성희롱·성폭력등 고충상담원"을 "성희롱등 및 2차 피해 고충상담원"으로 하며, "성희롱·성폭력등 관련 상담"을 "상담"으로 한다.

제8조제3항 제1호의 "성희롱·성폭력등 피해자의 고충에 대한 상담·조언 및 고충의 접수"를 "성희롱등 및 2차 피해 상담"으로 하고, 제2호의 "성희롱·성폭력등 사건에 대한 조사 및 처리"를 "성희롱등 및 2차 피해 사건에 대한 고충의 접수·조사 및 처리"로 하며, 제3호부터 제6호까지 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하며, 같은 조 제5항 단서를 다음과 같이 추가한다.

다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.

제9조제1항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하고, 같은 조 제2항의 "성희롱·성폭력등 예방교육"은 "예방교육"으로 한다. 같은 조 같은 항 제1호의 "성희롱·성폭력등"은 삭제하고, 제2호의 "성희롱·성폭력등"은 "사건"으로 하며, 제3호의 "성희롱·성폭력등 피해자"는 "피해자"로 하고, 제4호의 "성희롱·성폭력등을 한 자"는 "행위자(2차 피해를 주는 행위를 한 자 포함)"으로 하며, 제5호의 "성희롱·성폭력등"은 "성희롱등 및 2차 피해"로 한다.

제9조제4항의 "성희롱·성폭력등 예방교육"은 "예방교육"으로 하고, "관리자 대상으로 별도 교육을 실시할 수 있다."를 "관리자를 대상으로 연 1회 별도

교육을 실시하여야 한다."로 한다.

제9조제5항의 "성희롱·성폭력등 예방교육"은 "예방교육"으로 한다.

제10조의 제목 "고충상담 신청"을 "고충상담"으로 하며, 같은 조 제1항의 "성희롱·성폭력등과"를 "성희롱등 및 2차 피해와"로, "성희롱·성폭력등 피해자"를 "피해자"로 한다.

제12조제3항부터 제6항까지를 제4항부터 제7항까지로 하며, 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 기관장은 조사과정 중에 해당사건의 2차 피해를 접수한 경우 조사중인 사건과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다. 다만, 해당 2차 피해가 조사과정 중인 성희롱·성폭력·스토킹·여성폭력의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.

제12조제1항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하고, 제12조 제4항 제4호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하고, 같은 조 제7항의 "법률대리인을 조사받는 과정에 배석하게 할 수 있다."를 "신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다."로 한다.

4. 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우

제12조제5항의 "응하여야 한다"를 "응하여야 하며,"로 하고, 후단에 다음과 같이 추가한다.

특히 제13조 제2항의 제1호 내지 제3호에 해당하는 내용을 조사하는 경우 반드시 외부 전문가를 참여시켜야 한다.

제13조제1항의 "기관장은"을 "기관장(인사·복무 등에 관한 권한을 기관장으로 부터 위임받은 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 사건처리기간(상담·조사·심의단계 포함)동안 피해자를 보호하기 위하여 필요할 경우"로 하며, "업무분장 또는 업무 공간분리"를 "업무·공간 분리"로 한다.

제13조제2항의 "기관장(인사·복무 등에 관한 권한을 기관장으로부터 위임 받은 자를 포함한다)"은 "기관장"으로, 제1호 "징계"를 "과면, 해임, 해고"로 하며, 제2호 "승진 제한"을 "징계, 승진 제한"으로 하며, 제7호를 제10호로 하고 제7호부터 제9호까지를 다음과 같이 추가한다.

7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
9. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

제13조제3항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱·성폭력·스토킹·여성폭력"으로 하며, 같은 조 제4항의 "고충상담원 등 성희롱·성폭력등 고충"을 "성희롱등 및 2차 피해 고충"으로 한다.

제13조제5항의 "제12조"를 "제16조"로 하며, 같은 조 같은 항 제6호 및 제7호의 "성희롱·성폭력등 행위자"를 "행위자"로 하고, 같은 조 제6항을 삭제하며 같은 조 제7항을 제6항으로 한다.

제14조제1항 및 제2항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하고, 같은 조 제2항의 "제11조"를 "제15조"로 하며, "성희롱·성폭력등 고충심의위원회"를 "위원회"로 한다.

제15조제1항 및 같은 조 제5항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하고, 같은 조 제1항의 "성희롱·성폭력등 고충심의위원회"를 "성고충심의위원회"로 한다.

제15조제3항 후단에 다음과 같이 추가한다.

다만, 제13조 제2항의 제1호 내지 제3호에 해당하는 내용을 심의하는 경우 공정한 판단을 위하여 외부위원이 과반수 이상이 되도록 한다.

제16조제3항 제1호의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하고, 제3호의 "성희롱·성폭력등 행위자"를 "행위자"로 하며, 제4호를 제5호로 하며, 제4호에 다음과 같이 추가한다.

4. 2차 피해 방지를 위한 조치

제16조제3항 제5호의 "성희롱·성폭력등의 재발 방지"는 "재발 방지"로 한다

제17조제1항 제1호의 "성희롱·성폭력등 고충"을 "성희롱등 및 2차 피해 고충"으로 하고, "제11조"를 "제15조"로 한다.

제18조 제1항 및 제2항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 하며, 같은 조 제3항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱·성폭력·스토킹·여성폭력"으로 하고, "근로권, 학습권 등 추가 피해가 발생한"을 "2차 피해를 준"으로 한다.

제19조제1항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱·성폭력·스토킹·여성폭력"으로 하며, "재발방지대책" 다음에 "(2차 피해 방지 포함)"을 추가한다.

제19조제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항부터 제3항을 같은 조 제3항부터 제4항으로 하며, 제3항의 "성희롱·성폭력등"을 "성희롱등 및 2차 피해"로 한다.

② 기관장은 성희롱등 및 2차 피해 사건 행위자에 대한 재발방지를 위한 인식개선 교육을 실시하여야 하며, 피해자에게 치료 및 상담 등 피해복구를 지원한다.

제4항의 "제14조제1항 및 제3항, 제15조제2항에 따른 성희롱·성폭력등"을 "제18조 제1항 및 제3항에 따른 성희롱등 및 2차 피해"로 한다.

부 칙<2025. 7. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제2호서식] 중 '요구사항' 란 2호의 "공개사과"를 "사과와 재발방지 조치"로 한다.